

Ahmad Syukry bin Ismail

lwn

Rasidah binti Ratag

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Semakan No. 2310-A0010-003-0109, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel), Pada 13 Disember 2023 bersamaan 29 Jamadilawwal 1445H]

Undang-Undang Pentadbiran Agama - Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68 (1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Arahan Amalan - Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah - Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014

Peguam Syarie

Pemohon: *Pn. Aznor Suhaida binti Dolah daripada Tetuan Nur Hafiz & Associates*

Responden: *Tn. Irsamuddin bin Ikhsan daripada tetuan Irsamuddin Fitri & Associates*

PENDAHULUAN

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 27/10/2023 melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bagi menyemak Perintah yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam (Selepas ini disebut sebagai "YA Hakim Bicara") dalam kes Permohonan Interim Hadhanah No. 2305-H0310-431-0347.

[2] Mahkamah Tinggi Syariah pada 5/10/2023 telah membuat keputusan secara *inter-parte* bagi kes permohonan interim Pemohon dengan memerintahkan seperti berikut:

1. *Mahkamah memerintahkan hak Jagaan Sementara anak yang bernama audrea Safira binti Ahmad Syukry kepada Responden.*
2. *Mahkamah memerintahkan hak lawatan harian bersama anak tersebut diberikan kepada Pemohon pada bila-bila masa yang munasabah dan sesuai dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Responden, 2 hari sebelum tarikh lawatan.*
3. *Pemohon (bapa) hendaklah diberikan hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak tersebut sebanyak dua (2) kali sebulan iaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan mulai hari Jumaat jam 6.00 petang dan hendaklah dipulangkan semula pada hari Ahad sebelum atau pada jam 6.00 petang.*
4. *Mahkamah memerintahkan lokasi pengambilan dan penyerahan anak tersebut hendaklah dibuat di tempat tinggal anak tersebut atau lokasi lain dengan persetujuan kedua-dua pihak.*
5. *Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada hari perayaan hendaklah dipraktis secara bergilir-gilir setiap tahun seperti berikut:*
 - i. *Aidilfitri bagi tahun 2024M/1445H, Pemohon diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut selama 4 ahri iaitu sebelum hari raya iaitu bermuoa. pukul 10.00 pagi dan*

dipulangkan semula pada hari raya ketiga jam 4.00 petang manakala padatahun 2025M/1446H diberikan kepada Responden dan seterusnya secara bergilir-gilir pada tahun yang berikutnya.

ii. Aidiladha bagi tahun 2024M/1445H, hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut diberikan kepada Responden sepenuhnya. Manakala Aidiladha bagi tahun 2025M/1446H, diberikan kepada Pemohon sepenuhnya.

- 6. Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada cuti persekolahan hendaklah dibahagikan sama rata antara Pemohon dan Responden.*
- 7. Mahkamah memerintahkan sebarang perubahan terhadap pelaksanaan terma adalah atas perbincangan dan persetujuan dari kedua-dua pihak.*
- 8. Mahkamah memerintahkan Pemohon, Responden dan / atau wakilnya dan / atau agennya dilarang dan ditegah sama sekali dari mengganggu, mencero boh, mengugut, menyakiti tubuh badan, mendatangkan mudharat dan / atau menyebarkan fitnah / tohmahan secara fizikal, mental, lisan atau dengan apa cara sekalipun terhadap mana-mana pihak dan / atau keluarga masing-masing.*
- 9. Mahkamah mengarahkan Pihak Polis Diraja Malaysia dan / atau pihak berkuasa yang berkaitan hendaklah memastikan perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak dalam kes ini memerlukan bantuan proses pelaksanaan Perintah ini.*

10. Mahkamah ini memutuskan Perintah ini berkuatkuasa sehingga kes hadhanah induk melalui kes Saman No.: 10300-028-0170-2022 diputuskan atau perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon bertarikh 27/10/2023 berdasarkan alasan berikut:

- a) YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memerintahkan hak penjagaan anak tersebut diletakkan kepada Responden selaku ibu kandung apabila gagal menggunakan budibicaranya mengikut peruntukan seksyen 84 (a)(b)(c) dan (e) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- b) YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memerintahkan hak penjagaan anak tersebut diletakkan kepada Responden selaku ibu kandung apabila gagal menggunakan budibicaranya mengikut peruntukan seksyen 87 (2) dan (3) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- c) Telah berlaku kecacatan dalam keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan peruntukan undang-undang Syariah.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden adalah bekas suami isteri yang telah bernikah pada 22/4/2016 dan bercerai pada 31/12/2019. Hasil perkahwinan, Pemohon dan Responden telah dikurniakan dengan seorang cahaya mata bernama Audrea Safira binti Ahmad Syukry.

[5] Pada 8/5/2023, Pemohon telah memfailkan Permohonan Interim Hadhanah (*Ex-Parte*) di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui Permohonan No.: 2305-H0310-431-0347 dan pada 9/5/2023 kes ini telah didengar dihadapan YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Walaubagaimana pun, YA Hakim Bicara telah menolak Permohonan *Ex-Parte* tersebut dan mengarahkan untuk kes didengar secara *Inter-Parte* dengan memerintahkan sebagaimana berikut:

1. *Mahkamah menolak permohonan ini berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
2. *Mahkamah memerintahkan permohonan ini didengar secara Inter-Parte.*
3. *Mahkamah memerintahkan sesalinan Notis permohonan dan Afidavit Pemohon diserahkan kepada pihak Responden.*
4. *Mahkamah memerintahkan kes ini didengar pada 22/6/2023 jam 9.00 pagi.*

[6] Pada 5/10/2023, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan kes Interim hadhanah (*Inter-parte*) dan memerintahkan sebagaimana di perenggan [2] di atas.

[7] Atas rasa tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ini dengan memohon perintah sebagaimana berikut:

- i. Mahkamah membenarkan Permohonan semakan ke atas penghakiman yang dibuat oleh YA Hakim Bicara pada 5/10/2023 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Negeri Selangor dalam kes Permohonan No.: 2305-H0310-431-0347.
- ii. Mahkamah selanjutnya membatalkan penghakiman YA Hakim Bicara pada 5/10/2023 dalam kes Permohonan No.: 2305-H0310-431-0347 yang memerintahkan hak penjagaan sementara anak bernama Audrea Safira binti Ahmad Syukry diletakkan di bawah jagaan Responden selaku ibu kandung sehingga satu perintah lain dikeluarkan.
- iii. Mahkamah memerintahkan hak penjagaan sementara anak bernama Audrea Safira binti Ahmad Syukry diletakkan hak jagaan di bawah Pemohon selaku bapa kandung yang sah sehingga suatu perintah lain dikeluarkan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Dalam memutuskan permohonan ini, Kami telah meneliti Notis permohonan, Afidavit Pemohon, Rekod perbicaraan dan dokumentasi dalam fail induk di Mahkamah Tinggi Syariah dan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara.

[9] Suka Kami nyatakan bahawa semakan merupakan satu proses yang bertujuan untuk memperbetul atau menghalang kesilapan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes **Mokhtar bin Yusup lwn. Nurin binti Abdullah [2013] JH36 (2)** sebagaimana berikut:

“Proses semakan adalah semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qat’ie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuat kuasa.”

[10] Prosiding semakan juga adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman bagi memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[11] Atas faktor tersebut, terlebih dahulu kami perlu pastikan sama ada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan ini bersesuaian untuk proses semakan ini digunakan atau sebaliknya. Hal ini memandangkan sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (Selepas ini disebut sebagai “EPAIS 2003”) ini tidaklah wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[12] Dalam hal ini, kami telah dipandu oleh Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh melalui prosiding semakan melalui peruntukan seksyen 68 EPAIS 2003. Dalam konteks kes semakan ini, perenggan 5 dan 7 Arahan Amalan tersebut adalah relevan iaitu:

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim*

bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

6.

7. *Sesuai keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana di dalam perenggan (5).*

[13] Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan yang diperuntukkan di bawah seksyen 68 EPAIS 2003, Kami telah memanggil rekod prosiding Kes Permohonan No. 2305-H0310-431-0347. Hasil penelitian kami terhadap Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon bertarikh 27/10/2023, kami mendapati tiga alasan telah diberikan oleh Pemohon sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan [3] di atas.

[14] Penelitian Kami terhadap alasan pertama, kedua dan ketiga Pemohon, Pemohon menyentuh tentang kegagalan YA Hakim Bicara menggunakan budibicaranya mengikut peruntukan seksyen 84 (a)(b)(c) dan seksyen 87 (2) dan (3) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang mana Pemohon simpulkan dengan kegagalan tersebut telah menyebabkan keputusan yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara bercanggah dengan undang-undang Syariah.

[15] Seksyen 84 (a)(b)(c) dan 87 (2) dan (3) memperuntukkan seperti berikut:

Bagaimana hak penjagaan hilang

84. Hak seseorang perempuan terhadap hadhanah adalah hilang—

(a) jika perempuan itu berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu yang orang itu dilarang berkahwin dengan kanak-kanak itu, jika penjagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu tetapi haknya untuk penjagaan akan kembali semula jika perkahwinan itu dibubarkan;

(b) jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka;

(c) jika perempuan itu menukar pemastautinannya dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak itu dari menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu, kecuali bahawa seseorang isteri yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu;

(e) jika perempuan itu mencuaikan atau menganiaya kanakkanak itu

Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan

87. (1)

(2) Untuk memutuskan dalam jagaan siapakah seseorang kanakkanak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah kebajikan kanak-kanak itu dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

(a) kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu; dan

(b) kemahuan-kemahuan kanak-kanak itu, jika dia telah meningkat umur dapat menyatakan sesuatu pendapatnya sendiri.

(3) Adalah menjadi suatu anggapan yang boleh dipatahkan bahawa adalah untuk kebaikan seseorang kanak-kanak dalam masa dia kecil supaya berada bersama ibunya, tetapi pada memutuskan sama ada anggapan itu dipakai bagi fakta-fakta sesuatu kes tertentu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada tidak baiknya mengacau kehidupan seseorang kanak-kanak dengan bertukartukarnya jagaan

[15] Pemohon menyatakan bahawa Responden telah cuai dan abai ke atas anak tersebut kerana sewaktu anak tersebut di bawah jagaan Responden anak tersebut telah mengalami kecederaan yang sangat serius sehingga hujung kanan ke kiri perut telah dibedah dan 2 organ dalaman telah dibuang.

[16] Pemohon juga menyatakan Responden telah merahsiakan alamat rumahnya yang baru dengan tujuan untuk memisahkan Pemohon dengan anak tersebut. Pemohon juga mendakwa Responden seorang yang berkelakuan buruk dan

status Responden yang telah berkahwin menggugurkan kelayakan Responden sebagai penjaga kepada anak tersebut.

[17] Meneliti dengan mendalam alasan-alasan Pemohon dan sandaran peruntukkan seksyen yang dinyatakan, Kami berpendapat bahawa isu berkenaan kelayakan Responden sebagaimana yang didakwa oleh Pemohon bukanlah suatu isu yang sesuai atau wajar dibangkitkan dalam medium semakan sebegini kerana apa yang dibangkitkan oleh Pemohon berkenaan kelayakan Responden terhadap jagaan masih lagi dalam bentuk dakwaan yang belum diuji kesahnehannya dan medan yang sesuai untuk membuktikan dakwaan-dakwaan tersebut adalah melalui medium perbicaraan dalam kes induk yang memberi ruang dan peluang kepada Pemohon dan Responden untuk membuktikan dan menafikan dakwaan masing-masing.

[18] Sebagaimana yang telah Kami nyatakan bahawa Prosiding semakan ini adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak, atas asas ini adalah tidak wajar untuk isu kelayakan penjagaan ini disentuh serta dijadikan alasan dalam permohonan semakan ini sedangkan Mahkamah Bicara belum lagi memutuskan berkenaan isu kelayakan tersebut. Di samping isu masalah anak, kelayakan juga merupakan isu penting dalam kes hadhanah yang menjadi pertimbangan seorang Hakim dalam memutuskan tuntutan Hadhanah dan ia hanya boleh dibuktikan dan diputuskan hanya setelah keterangan semua pihak berkaitan diambil melalui prosiding perbicaraan. Hal ini telah disentuh dan diperjelaskan oleh YA Hakim Bicara dalam penghakimannya di perenggan 17 sebagaimana berikut:

“Kes ini adalah permohonan perintah sementara dan hanya diputuskan melalui affidavit. Pertimbangan Mahkamah dalam kes seperti ini adalah

pertimbangan yang longgar dan tidak mendalam (surface). Permohonan perintah sementara ini tidak memutuskan hak pihak yang terlibat.”

[19] Berdasarkan ulasan yang telah Kami berikan di atas, maka kami sebulat suara berpuas hati bahawa Pemohon telah gagal menunjukkan asas yang kukuh untuk kami campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara. Kami berharap agar pihak-pihak dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap perbicaraan kes induk hadhanah supaya dapat diselesaikan secepat mungkin.

KESIMPULAN

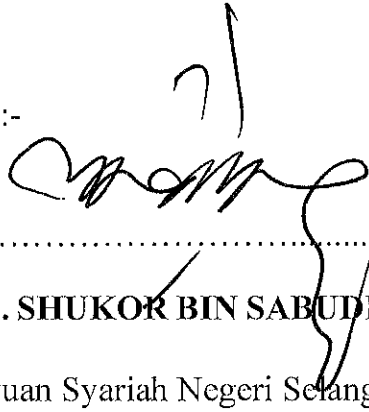
Sebagai kesimpulannya, Kami mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan agar sebelum sesuatu tindakan permohonan semakan ini difailkan, perlu dipastikan agar medium, alasan dan isu yang dibangkitkan untuk dipertimbangkan oleh Panel Rayuan tersebut adalah sesuai dan wajar serta memenuhi kehendak undang-undang agar tuntutan yang difailkan tidak membuang masa dan penumpuan dapat diberikan sepenuhnya bagi penyelesaian tuntutan induk yang telah difailkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon serta setelah Kami meneliti rekod perbicaraan kes induk, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Permohonan semakan Pemohon **DITOLAK**.
2. Perintah Interim Hadhanah (*Inter-Parte*) YA Hakim Bicara bertarikh 5/10/2023 melalui Permohonan No.: 2305-H0310-431-0347 **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
3. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor